

1527347-94.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cecília Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... o acusado pela prática do delito de tráfico. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição e desenvolveu teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa é inconteste, encontrando-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, no laudo de constatação e no laudo de exame ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1527347-94.2021.8.26.0228 - pág.

SENTENÇA

Vistos.

IAGO MUNCK ALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque 09 de novembro de 2021, por volta das 14 horas, policiais civis realizavam diligência para investigar comércio de drogas numa viela existente na Rua Manoel Moreira de Sá, 01, Campo Limpo, nesta cidade e comarca, quando viram que IAGO MUNCK ALVES DE OLIVEIRA e um desconhecido trocavam objetos com pessoas que deles se aproximavam e logo se afastavam, cenário característico do comércio ilícito de entorpecentes, razão pela qual decidiram abordá-los para averiguação. O dito desconhecido conseguiu empreender fuga, mas IAGO MUNCK ALVES DE OLIVEIRA foi detido. Em regular procedimento de revista, os policiais encontraram, no interior de uma sacola que o ora denunciado trazia consigo, 40 invólucros contendo maconha, 09 invólucros contendo cocaína e 11 invólucros contendo crack.

O acusado foi citado e apresentou defesa escrita. A denúncia foi recebida.

Ratificado o recebimento da denúncia, nesta data foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela Acusação e o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, condenando o acusado pela prática do delito de tráfico. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição e desenvolveu teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva é incontestada, encontrando-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, no laudo de constatação e no laudo de exame químico-toxicológico.

Relativamente à autoria, a denúncia quanto à prática do tráfico é procedente.

O réu, tanto na fase policial, quanto ouvido em Juízo, confessou a prática, integralmente. Disse que por estar precisando de dinheiro, tinha aceitado o convite de uns "meninos lá de cima", para trabalhar na "biqueira", ganhando o valor de R\$70,00. Alega que havia sido a primeira vez que estava vendendo drogas e quando os policiais civis chegaram ao local, apenas estava segurando os "B.O." para outro menino, que assumiria seu posto no período da tarde.

E a confissão do acusado encontra respaldo nos demais elementos de prova presentes nos autos, permitindo a condenação.

Os policiais civis, Mario Victor de Alencar da Silva e Luiz Carlos de Souza Dias, ouvidos em solo policial e em Juízo, narraram que estavam em diligências com vistas a coibir o tráfico de drogas na região, motivo pelo qual os levaram a passar pelo local, conhecido ponto de comércio de entorpecentes. Com isso, depararam-se com dois indivíduos em atitude suspeita, em dado momento, enquanto estavam sob vigília, viram que um deles retirava um objeto de dentro de uma sacola plástica que trazia consigo e entregava a pessoas desconhecidas, que lhe entregavam, visivelmente, valores em dinheiro. Desse modo, decidiram abordar os elementos. Neste instante, um dos indivíduos conseguiu se evadir, permanecendo apenas o primeiro indivíduo, identificado como IAGO MUNCK ALVES DE OLIVEIRA, junto com uma sacola plástica contendo porções de entorpecentes prontos para o comércio ilícito. Uma vez questionado, ele confessou que estaria traficando por estar precisando de dinheiro.

Sendo assim, a admissão do acusado tem eco nos demais elementos de prova presentes nos autos, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

Mister esclarecer-se, nesse passo, que os policiais não estão legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado.

Assim, há comprovação suficiente da prática de tráfico de drogas pelo acusado, firme na prova oral produzida, bem como nas quantidades e nas espécies das substâncias apreendidas, além das formas de acondicionamento e do dinheiro.

Passo à dosagem das penas.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem-se que a pena-base do réu deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e embora reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não serão consideradas, pois tais circunstâncias não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça).

Por fim, na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena, aplico a diminuição de pena prevista pelo §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício. A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário: "Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem

íntegra organizaão criminosa. O 6nus da prova, no caso, 6 do Minist6rio P6blico no sentido de demonstrar a reincid6ncia, os maus antecedentes e a participaão em atividades criminosas ou organizaão criminosa. N6o importa que a prova seja difícil para o Minist6rio P6blico. Mais difícil seria para o r6u que, por sua vez, tem o direito de n6o ser condenado a n6o ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda" (GRECCO FILHO, Vicente e RASSI, Jo6o Daniel. Lei de Drogas Anotada. S6o Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2008, p. 106-107).

Com fulcro em tal li6o doutrin6ria e na an6lise das provas produzidas em juízo, de rigor se considerar a causa de diminui6o da pena, eis que n6o restaram comprovados quaisquer dos 6bices aduzidos no texto de lei sob comento: n6o prim6riedade, aus6ncia de bons antecedentes, dedica6o a atividades criminosas e participa6o em associa6es criminosas. Resta agora, por6m, discorrer acerca do percentual de redu6o. Neste passo, tenho por mais acertada a li6o doutrin6ria contida na obra acima referida que preconiza a aplica6o da regra do art. 42 da Lei 11.343/06, o qual determina que na fixa6o das penas, ser6o considerados, com preponder6ncia, os crit6rios do art. 59 do C6digo Penal, juntamente com a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido.

Neste sentido, ali6s, encontramos o mais recente abalizado entendimento do E. Superior Tribunal de Justia: "HABEAS CORPUS. TR6FICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). PENA FIXADA EM 5 ANOS DE RECLUS6O. APLICA6O DA CAUSA DE DIMINUI6O DE PENA PREVISTA NO 40. DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 NA PROPOR6O DE 1/3. PENA CONCRETIZADA: 3 ANOS E 4 MESES DE RECLUS6O. AUS6NCIA DE MOTIVA6O. EXAME FAVOR6VEL DE TODAS AS CIRCUNST6NCIAS JUDICIAIS. AGENTE PRIM6RIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL PELO DEFERIMENTO DO WRIT.1. Se o legislador da Lei 11.343/06 n6o forneceu especificamente os requisitos para fixa6o do quantum da diminui6o prevista no seu artigo 33, 4º, imp6e-se como crit6rio a observ6ncia da an6lise das circunst6ncias judiciais, n6o s6o as constantes do artigo 59 do CPB, como as demais mencionadas na Lei Antidrogas, e amplamente utilizadas como referencial quando se trata de fixa6o das penas previstas.2. (...).3. (...).4. (...)." (HC 120.832/RS, Rel. Min. Napole6o Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julg. 04/06/2009, DJE 03/08/2009).

Diante de tais pondera6es e das constata6es das provas produzidas, sobretudo levando-se em considera6o as quantidades e esp6cies das subst6ncias entorpecentes encontradas (maconha, cocaína e crack), al6m da quantia em dinheiro, reduzo a pena de metade, atendendo-se aos crit6rios de proporcionalidade que decorrem da pr6pria norma que estipula um par6metro dentro do qual a redu6o deve ser realizada. Como consequ6ncia, a pena passa para o patamar de dois anos e seis meses de reclus6o e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa, no piso mínimo, atualizado.

Diante da quantidade da pena privativa de liberdade ora aplicada e considerada a prim6riedade do acusado, excepcionalmente, atenta 6s particularidades do caso, entendo cabível a concess6o dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes, do C6digo Penal.

Assim, tratando-se de pena superior a um ano, substitui-se a pena corporal por duas restritivas de direitos, conforme prev6 o artigo 44, 2º, do C6digo Penal. A primeira restritiva de direitos ser6 a presta6o de servios 6 comunidade, pelo mesmo perío do de pena substituída. Os servios ser6o prestados em entidade a ser indicada por ocasi6o da execu6o. A segunda restritiva de direitos ser6 a presta6o pecuni6ria, consistente no pagamento de um s6l6rio mínimo que ser6 destinado 6 entidade a ser indicada por ocasi6o da execu6o.

Em caso de descumprimento das restritivas de direitos e convers6o em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena ser6 o semiaberto, considerando as peculiaridades do caso, tr6fico de drogas, com apreens6o de tr6s

espécies de entorpecentes, em quantidades consideráveis, incluindo crack e cocaína, de grande potencial lesivo, além do dinheiro.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado IAGO MUNCK ALVES DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, na forma acima especificada.

Faculto o recurso em liberdade.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento.

Determino a incineração da droga apreendida e o perdimento do dinheiro apreendido, fruto de atividade ilícita, oficiando-se.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e, oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de junho de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA